

【제 목】: 심사 및 이의신청 처리기준 미준수(현지조치)

【내 용】

- 수원지원은 「국민건강보험법」 제63조(업무 등)에 따른 요양급여비용의 심사, 적정성 평가 등의 업무와 동법 시행규칙 제87조(이의신청)에 따른 이의신청 업무를 수행하고 있다.

가. 심사처리 지연 관련

- 「국민건강보험법 시행규칙」 제20조 및 「의료급여법 시행규칙」 제21조에 따르면 우리 원은 요양급여비용에 대한 심사청구를 받은 날부터 40일 이내에 심사하여야 하고 정보통신망을 통하여 통보하는 경우에는 15일 이내에 심사하여 그 결과를 해당 요양기관 및 공단 등에 각각 송부하도록 되어있다.

☞ 참고자료: 【국민건강보험법 시행규칙】

제20조(요양급여비용의 심사·지급)

- ① (생략)
- ② 심사평가원의 원장은 제1항에 따라 심사를 하는 경우에는 요양급여비용에 대한 심사청구를 받은 날부터 40일(정보통신망을 통하여 통보하는 경우에는 15일) 이내에 심사하여 그 내용이 기재된 요양급여비용 심사결과통보서를 공단 및 해당 요양기관에 각각 송부해야 하며, (생략)
- ③ ~ ④ (생략)

☞ 참고자료: 【의료급여법 시행규칙】

제21조(급여비용의 심사·지급)

- ① (생략)
- ② 심사평가원의 원장은 제20조의 규정에 의하여 급여비용의 심사청구를 받은 때에는 그로부터 40일[정보통신망(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 전기통신설비를 이용하거나 전기통신설비와 컴퓨터 및 컴퓨터의 이용기술을 활용하여 정보를 수집·가공·저장·검색·송신 또는 수신하는 정보통신체제를 말한다. 이하 같다)에 의한 경우에는 15일] 이내에 심사하여 그 내용이 기재된 의료급여비용심사결과통보서를 시장·군수·구청장, 공단 및 그 의료급여기관에 지체없이 송부하여야 한다. (생략)
- ③ ~ ⑤ (생략)

- 이에 감사 대상기간 동안 수원지원의 심사처리 내역을 확인한 결과,
- 【표 19】 ‘요양급여비용 심사 지연처리 현황’과 같이 요양급여비용 심사에 대하여 정보통신망을 통하여 통보하는 기한인 15일을 초과하여 처리한 1,773건을 확인하였으며,

【표 19】 요양급여비용 심사 지연처리 현황

(단위: 일, 건, 원)

연번	매체	요양기호	요양기관명	접수번호	소요 일	심결 건수	심결요양급여 비용총액
총 계						1,773	23,869,060
1	디스켓	*****	MA의원	*****	85	527	8,236,420
2	디스켓	*****	MA의원	*****	85	11	273,000
3	서면	*****	MB조산원	*****	86	3	3,004,190
4	포털	*****	MC보건진료소	*****	30	1	45,590
5	포털	*****	MD보건진료소	*****	30	169	3,629,810
6	포털	*****	ME보건진료소	*****	30	183	4,076,310
7	포털	*****	MF보건지소	*****	98	1	4,670
8	포털	*****	MG보건지소	*****	96	1	4,670
9	포털	*****	MH보건지소	*****	39	47	238,990
10	포털	*****	MI보건지소	*****	39	22	102,740
11	포털	*****	MI보건지소	*****	39	1	4,670
12	포털	*****	MJ보건지소	*****	38	22	102,740
13	포털	*****	MK보건지소	*****	38	112	595,840
14	포털	*****	ML보건지소	*****	38	1	4,670
15	포털	*****	MK보건지소	*****	38	2	10,640
16	포털	*****	MM보건지소	*****	38	116	586,830
17	포털	*****	MN보건소 MO보건지소	*****	37	2	10,640
18	포털	*****	MN보건소 MO보건지소	*****	37	174	925,680
19	포털	*****	MP보건소	*****	37	377	2,005,640
20	포털	*****	MQ보건지소	*****	30	1	5,320

- 【표 20】 ‘의료급여비용 심사 지연처리 현황’에서와 같이 의료급여비용 심사에 대하여 정보통신망을 통하여 통보하는 기한인 15일을 초과하여 처리한 12건을 확인하였다.

【표 20】 의료급여비용 심사 지연처리 현황

연 번	접수번호	접수년월	심사처리 소요일수(일) (청구서기준)
1	*****	201810	16
2	*****	201810	16
3	*****	201906	16
4	*****	201906	16
5	*****	201906	16
6	*****	201906	16
7	*****	201906	16
8	*****	201906	16
9	*****	201906	16
10	*****	201907	19
11	*****	201907	18
12	*****	201907	18

나. 이의신청 접수 처리 지연 관련

- 「국민건강보험법 시행령」 제58조(이의제기 결정기간)에 따르면 이의 신청을 받은 날로부터 60일 이내에 결정토록 하고 있다.

☞ 참고자료: 【국민건강보험법 시행규칙】

제58조(이의신청 결정기간) ① 공단과 심사평가원은 이의신청을 받은 날로부터 60일 이내에 결정을 해야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.
 ② 공단과 심사평가원은 제1항 단서에 따라 결정기간을 연장하려면 결정기간이 끝나기 7일 전까지 이의신청을 한 자에게 그 사실을 알려야 한다.

- 이에 감사 대상기간 동안 수원지원의 이의신청 접수내역을 확인한 결과,
【표 21】 ‘이의신청 접수지연 현황’에서와 같이 25건에 대해 이의제기
 결정기간 60일을 초과하여 접수 처리한 사실을 확인하였다.

【표 21】 이의신청 접수지연 현황

부서명	연번	요양기호	재심연번	접수일자	접수색인 일자	접수색인 지연일수(일)	명세서 건수(건)
소 계							25
□부	1	*****	*****	20181004	20190121	110	1
	2	*****	*****	20190108	20190405	88	3
	3	*****	*****	20190118	20190503	106	1
	4	*****	*****	20190228	20190528	90	1
	5	*****	*****	20200609	20201008	121	1
	6	*****	*****	20200122	20200514	113	2
	7	*****	*****	20200323	20200708	107	1
	8	*****	*****	20200106	20200406	91	1
	9	*****	*****	20200708	20200915	69	1
◇부	10	*****	*****	20190219	20190530	101	1
	11	*****	*****	20190311	20190911	185	2
	12	*****	*****	20190802	20191108	99	9
	13	*****	*****	20191004	20191205	62	1

다. 이의신청 및 재심사조정청구 처리지연에 관한 사항

- 수원지원은 「국민건강보험법」 제87조(이의신청)에 따라 요양급여비용
 등에 관한 우리 원 처분에 이의가 있는 경우 처분에 대한 권리구제
 절차인 이의신청 업무를 수행하고 있으며,
 - 권리구제 업무 내실화 및 효율성을 기하고자 ‘재심사조정청구’
 제도를 운영하고 있다.

☞ **참고자료: 【국민건강보험법】**

제87조(이의신청)

① (생략)

② 요양급여비용 및 요양급여의 적정성 평가 등에 관한 심사평가원의 처분에 이의가 있는 공단, 요양기관 또는 그 밖의 자는 심사평가원에 이의신청을 할 수 있다.(생략)

- 「국민건강보험법 시행령」 제58조(이의신청 결정기간)에 따르면 이의신청을 받은 날로부터 60일 이내에 결정해야 하고, 재심사조정청구 또한 「2019 요양급여비용심사 업무편람」에 따라 관련 문서가 접수된 날부터 30일 이내에 결정하여야 하며,
- 심사결정기간 내 처리가 어려워 기간 연장이 필요하다고 판단되는 경우 그 사실을 요양기관에 사전통지하고 30일 범위 내에서 연장할 수 있도록 되어있다.

☞ **참고자료: 【국민건강보험법 시행령】**

제58조(이의신청 결정기간)

① 공단과 심사평가원은 이의신청을 받은 날로부터 60일 이내에 결정을 해야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.

② 공단과 심사평가원은 제1항 단서에 따라 결정기간을 연장하려면 결정기간이 끝나기 7일 전까지 이의신청을 한 자에게 그 사실을 알려야 한다.

☞ **참고자료: 【2019 요양급여비용심사 업무편람】**

제5장 재심사조정청구

12. 재심사조정청구 처리기간 및 지연통지

가. 재심사조정청구는 관련문서가 접수된 날부터 30일 이내에 결정하여야 한다.

나. 업무처리 단계별 처리흐름에 의하여 처리하되, 진료심사평가위원회(각종 위원회 포함)에 부의, 관련학회 자문 등으로 심사결정기간이 기간 내 처리할 수 없을 경우에는 30일 이내에 그 기간을 연장할 수 있다.

다. 심사결정기간을 연장할 경우에는 결정기간이 만료되기 7일전까지 도달되도록 담당 부장의 결재를 받아 지연사유가 명기된 「요양급여비용 재심사조정청구 처리 지연 안내문」(시행문16호)을 재심사 조정청구인에게 통지하여야 한다.

13. ~ 14. (생략)

- 이에 감사 대상기간 동안 수원지원의 이의신청 및 재심사조정청구 처리현황을 확인한 결과, 【표 22】 ‘이의신청(재심청구 포함)처리 지연 현황’과 같이 이의신청 및 재심사조정청구의 처리기한을 초과한 사실 2,695건(명세서 기준 17,370건)을 확인하였다.

【표 22】 이의신청(재심청구 포함)처리지연 현황

요양기호	재심연번	접수번호	명세서건수	완료일자	소요일수
소 계		2,695건	17,370건		
*****	*****	*****	1건	20-06-15	160일
*****	*****	*****	1건	20-06-17	151일
*****	*****	*****	1건	20-06-17	139일
*****	*****	*****	1건	20-06-17	154일
*****	*****	*****	2건	20-06-18	140일
*****	*****	*****	1건	20-06-18	130일
*****	*****	*****	1건	20-06-18	130일
*****	*****	*****	1건	20-06-19	131일
*****	*****	*****	18건	20-06-22	135일
*****	*****	*****	1건	20-06-23	159일
*****	*****	*****	1건	20-06-23	159일
*****	*****	*****	1건	20-06-23	161일
*****	*****	*****	2건	20-06-23	161일
*****	*****	*****	1건	20-06-23	161일
*****	*****	*****	1건	20-06-23	146일
*****	*****	*****	1건	20-06-23	130일
*****	*****	*****	1건	20-08-07	163일
*****	*****	*****	1건	20-08-12	139일
*****	*****	*****	1건	20-08-25	201일
*****	*****	*****	1건	20-09-09	191일
*****	*****	*****	1건	20-09-09	182일

*****	*****	*****	1건	20-09-15	165일
*****	*****	*****	1건	21-06-15	125일
*****	*****	*****	1건	21-06-18	134일
*****	*****	*****	1건	21-07-07	135일
*****	*****	*****	2건	21-07-07	134일
*****	*****	*****	2건	21-07-07	134일
*****	*****	*****	1건	21-07-07	132일
*****	*****	*****	1건	21-07-08	139일
*****	*****	*****	1건	21-07-13	133일
*****	*****	*****	1건	21-07-13	133일
*****	*****	*****	1건	21-08-06	149일
*****	*****	*****	1건	21-08-12	129일
*****	*****	*****	1건	21-08-13	185일
... (생략) ...					

【조치사항】

- 수원지원 준 감사인 자율점검 결과에 따라 관련자 주의조치 및 전 직원 대상 재발방지 교육 실시 완료(현지조치)